

EMPRESA
CONTACTO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
C.I.F.:
TFNO. / FAX
E-MAIL:

DASER AUTOMATISMOS, S.L.
 D. Jose Luis Álvarez
 Avda. de Vigo, 43
 36416 PUXEIROS - MOS, PONTEVEDRA
 B32483059
 986 95 88 55 - 683 28 70 46
 ventas@daserautomatismos.com

TIPO DE ACUERDO	OBLIGATORIO
NATURALEZA	SUM (Suministros)

Página 1 de 4

CUADROS ELECTRICOS

REFERENCIA	IMAGEN	IMPORTE (€)
Nº 1 CUADRO PRINCIPAL 63 A REF. PRINCIPAL 63A		946,30 €
Nº 2 CUADRO SECUNDARIO 3 MONOFASICAS REF. SECUNDARIO 3		246,55 €
Nº 3 CUADRO SECUNDARIO 1 TRIFASICA 2 MONOFASICAS REF. SECUNDARIO 2+1		279,40 €
Nº 4 ADAPTADOR TRES SCHUKO		37,29 €

CARACTERISTICAS:

- Los cuadros vendrán debidamente rotulados y numerados.
- Los cuadros han de cumplir lo especificado en el REBT en su ITC-BT 33, y en particular la Norma UNE EN 61.439-4 "Cuadros provisionales para obras"
- CUADROS MARCA DASER CON AUTOMATISMOS Y APARATURA MARCA AS ELECTRIC.
- CADA CUADRO DEBERÁ CONTAR CON LA CORRESPONDIENTE PEGATINA DE AVISO DE RIESGO ELÉCTRICO.



CONDICIONES PARTICULARES

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA:

Según la programación realizada o necesidades con cada una de las Empresas del Grupo San José, Delegaciones u Obras, el plazo de entrega para pedidos no superiores a 10 Ud. será de 5 días máximo.

REALIZACIÓN DEL PEDIDO:

Desde las distintas Empresas, Delegaciones u Obras del Grupo San José mediante email.

FORMA DE PAGO:

Mediante pagaré a 180 días.

TRANSPORTES:

Portes gratuitos para península incluido Portugal para pedidos de 1.000,00 € más IVA. En el caso de pedidos inferiores, los portes serán de 12,00 € más IVA. En el caso de Ceuta, Melilla y Canarias siempre con cargo de portes, 48,00 € más IVA por cada bulto de hasta 800X600X400. En el caso de Baleares 27,00 € más IVA por cada bulto de hasta 800X600X400.

OTROS

Stock: 2 Cuadros Principales, 3 Cuadros 2+1 y 3 Cuadros 3

NOTA: La medida del cuadro Principal es de 800X600X400 y el Secundario 600X400X200.

Se será obligatorio que todas las facturas que se emitan, figure el Nº del código de la obra pertinente y el numero completo de contrato.

GRUPO E. SANJOSE, S.L.

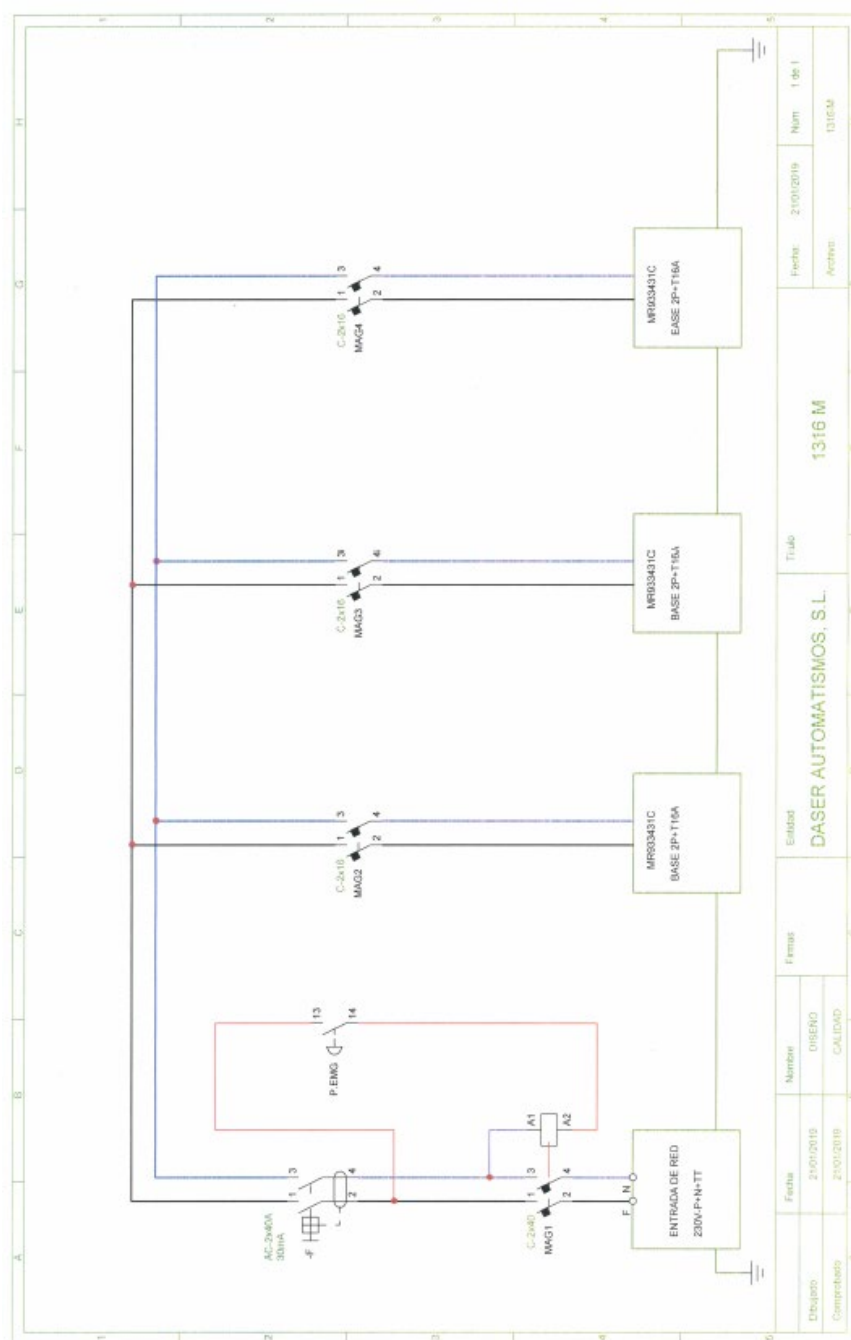
D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LOPEZ
 GRUPO E. SANJOSE, S.A.
 P.P.

CONDICIONES GENERALES AL DORSO

CONFORME
 D. JOSE GABRIEL LÓPEZ PÉREZ
 Por EL PROVEEDOR
 (FIRMA Y SELLO)

CUADROS ELECTRICOS

2 REF. SECUNDARIO 3



EMPRESA
**CONTACTO
DIRECCIÓN**
LOCALIDAD
C.I.F.:
TFNO. / FAX
E-MAIL:

DASER AUTOMATISMOS, S.L.

D. Jose Luis Álvarez

Avda. de Vigo, 43

36416 PUXEIROS - MOS, PONTEVEDRA

B32483059

986 95 88 55 - 683 28 70 46

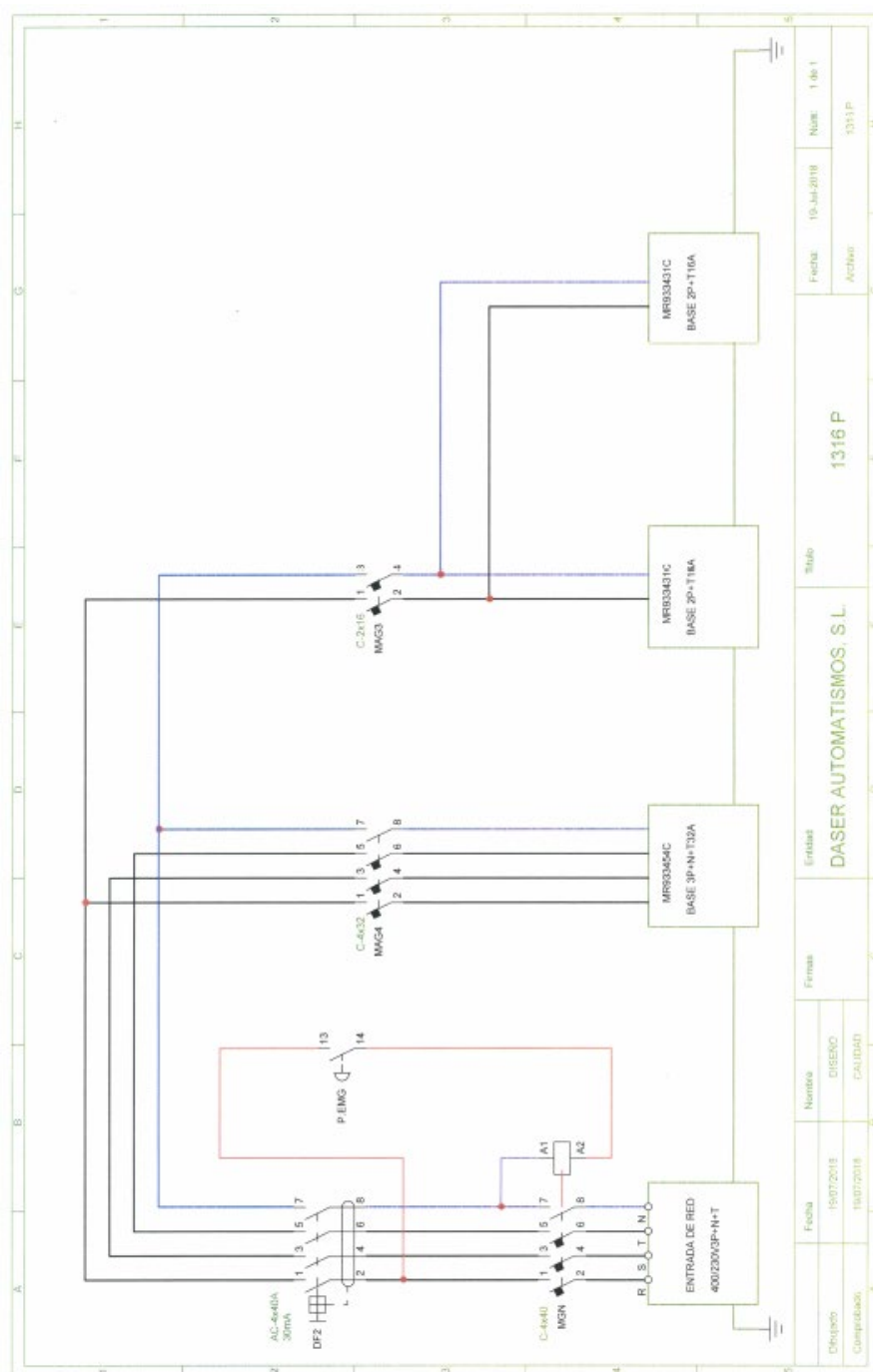
ventas@daserautomatismos.com

TIPO DE ACUERDO
OBLIGATORIO
NATURALEZA
SUM (Suministros)

Página 4 de 4

CUADROS ELECTRICOS

3 REF. SECUNDARIO 2+1



CONDICIONES GENERALES

Por el sólo hecho de realizar los suministros o servicios reflejados en este documento, se entiende que el **PROVEEDOR** acepta las condiciones que figuran en el mismo. Toda entrega o servicio debe ir acompañada del correspondiente **ALBARÁN**, firmado (con nombre y apellido legible) por el jefe de Obra o en su defecto por delegación de la responsabilidad del mismo, por el encargado o capataz de la obra.

Por su parte cualquiera de las Sociedades del **GRUPO E. SANJOSE**, representadas a efectos de este contrato por **GRUPO E. SANJOSE, S.A.**, no aceptan más obligación que el pago, a los precios pactados de las unidades debidamente recepcionadas por el personal autorizado para ello y que el **PROVEEDOR** debe saber identificar en todo caso, siendo los precios válidos hasta la finalización del acuerdo, salvo pacto en contrario en que se encuentre trabajando. En ningún caso **GRUPO E. SANJOSE, S.A.** ni ninguna de las Empresas por ella aquí representadas, aceptará responsabilidad alguna relacionada con el suministro o servicio realizado por el **PROVEEDOR**, salvo que venga impuesta por sentencia judicial firme.

Queda entendido que todos los jornales, obligaciones sociales y seguros de cualquier clase del personal, material o equipos empleados en estos suministros o servicios, así como cualesquiera otras obligaciones contraídas por el **PROVEEDOR**, serán de exclusiva cuenta y responsabilidad de éste, debiendo por ello tener cubierto los riesgos que por daños y perjuicios pudieran producirse a terceros por su personal o material. En cualquier caso el **PROVEEDOR** deberá adjuntar con sus facturas la aclaración expresa de hallarse al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social y Seguro de Accidentes. Las Empresas del **GRUPO E. SANJOSE** se reservan el derecho de devolver las facturas que le sean enviadas sin dichos requisitos.

Se declara por ambas partes, que así lo reconocen, estar ya incluidos y repercutidos en los precios contratados los gastos y/o costes financieros de todo género, que para la SUBCONTRATA pudieran derivarse de las fechas de vencimiento efectivamente pactadas para las obligaciones de pago asumidas por la CONSTRUCTORA, en relación a las exigencias derivadas de cualquier tipo de normativa estatal, autonómica o local aplicable a esta materia y especialmente la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y su modificación por Ley 15/2.010 de 5 de julio.

A los efectos de la citada Ley y sin perjuicio de lo dispuesto en este contrato en materia de posesión, los servicios contratados se entenderán íntegramente prestados en el momento de la suscripción de la oportuna Acta de Recepción.

La totalidad de las obras y/o materiales que ejecuta o suministra el subcontratista se consideran en posesión del CONTRATISTA aunque no estén facturadas o pagadas, ostentando el SUBCONTRATISTA únicamente un derecho de crédito por el importe de las obras ejecutadas o materiales suministrados, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Cuando el vencimiento del pagaré coincida en el mes de agosto, se trasladará al día 23 del mes inmediatamente posterior.

El **PROVEEDOR** deberá hacer figurar en sus facturas su número de Identificación Fiscal, ya que sin este requisito se procederá a su devolución.

Los precios asignados, salvo que se especifique en contra en las condiciones particulares, se entienden por mercancías en el punto de destino, libre de todo gasto o impuesto, excepto el IVA vigente que se facturará aparte.

El interés de demora en caso de impago injustificado de alguna factura por parte de cualquiera de las Sociedades del **GRUPO E. SANJOSE, S.A.**, será el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos.

El suministro o servicio se subordina a la normativa vigente que sea de aplicación, respondiendo en cualquier caso el **PROVEEDOR** de su origen, identidad y calidad. En caso de ser necesario, el **PROVEEDOR** facilitará manual de uso, mantenimiento, curso de capacitación y utilización de maquinaria en alquiler y garantía del suministro o servicio.

Las entregas, en caso de suministro, o la prestación del servicio, se realizarán en el plazo o plazos establecidos y en cada una de las empresas del **GRUPO E. SANJOSE, S.A.**, Delegaciones y Obras. Si el **PROVEEDOR** incumpliese el plazo total o parcial se aplicarán las penalizaciones desde 300 €/día como mínimo hasta un máximo del 5% del importe del suministro o servicio, con independencia del abono de los daños y perjuicios a que haya lugar.

Por el importe de estos materiales o servicios, deberán extender facturas, ajustándose en todo momento a las especificaciones expresadas. Se emitirá una factura mensual por cada empresa del **GRUPO E. SANJOSE** y Obra a la que se le hubiera realizado un suministro o servicio.

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR

El SUMINISTRADOR no podrá ceder ni subcontratar el suministro o parte del mismo a terceros, sin el permiso escrito del SUMINISTRADO. El SUMINISTRADOR se obliga a cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores, toda la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

GESTION MEDIAMBIENTAL:

El **PROVEEDOR** O **SUBCONTRATISTA** se obliga a:

Cumplir con la legislación ambiental aplicable a sus trabajos, que deberá conocer previamente a su relación contractual con el SUMINISTRADO. No realizar ningún tipo de vertido incontrolado, abandono de cualquier tipo de residuo, o cualquier otra actuación que pudiera ocasionar afección ambiental alguna.

Disponer de los medios adecuados para la retirada y gestión de los residuos que pudiera generar como consecuencia de su trabajo para el SUMINISTRADO, incluyendo tanto los residuos peligrosos como no peligrosos. Facilitar al SUMINISTRADO los justificantes que evidencien la correcta gestión de los residuos generados, de acuerdo con la normativa ambiental vigente en materia de residuos. En caso de almacenamiento temporal de los residuos en obra, se realizará en la zona y las condiciones establecidas por el SUMINISTRADO.

Disponer de cualquier tipo de licencia o autorización que pudiera necesitar para la correcta ejecución de sus trabajos. Asegurar que todo el personal que realice los trabajos contratados tiene la formación adecuada y está correctamente informado de sus responsabilidades en materia ambiental.

En caso de aportar equipos o maquinaria para la realización de los trabajos, deberán estar en correcto estado de mantenimiento y cumplir con la normativa vigente, debiendo facilitar al SUMINISTRADO la documentación que le sea requerida a este respecto.

No realizar mantenimiento de maquinaria en las instalaciones de obra, salvo autorización expresa del SUMINISTRADO, debiendo realizarse en talleres autorizados o en las instalaciones del SUMINISTRADOR.

En ningún caso, el cumplimiento de las responsabilidades ambientales del SUMINISTRADOR podrá generar al SUMINISTRADO un coste no previsto explícitamente en el presente contrato. Si excepcionalmente se produjese algún coste ambiental derivado de los trabajos realizados, EL SUMINISTRADO se reserva el derecho de repercutirlo al SUMINISTRADOR.

CONFIDENCIALIDAD

El contenido y existencia de este Contrato y cualquier información o dato sobre las partes o las obras objeto de este acuerdo que las partes puedan obtener por su condición de parte del presente Contrato se mantendrán de forma confidencial, comprometiéndose las partes a no revelarlo, salvo a sus respectivos asesores profesionales y los representantes y administradores de sus compañías, y exceptuando que la información sea ya de dominio público o que exista el deber de facilitar información en virtud de la legislación española, en cuyo caso, cualquier información que pueda ser requerida por cualquier autoridad competente se limitará específicamente a los aspectos objeto del requerimiento y se facilitará por las partes con la solicitud a dicha autoridad de que mantengan la misma en estricta confidencialidad.

PROTECCIÓN DE DATOS

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, los intervinientes expresamente consienten la incorporación de sus datos a los ficheros de carácter personal de los que sean responsables, con finalidad comercial, financiera o estadística. Ambas partes podrán conservar sus datos una vez finalizada toda relación contractual durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales y el posible establecimiento de futuras relaciones comerciales. Las partes prestan asimismo su consentimiento expreso para que sus datos puedan ser comunicados para su utilización con los fines anteriores a otras entidades integradas en los grupos empresariales de los que forman parte. Ambas partes garantizan que todos los datos personales serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable en la materia.

El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos (oposición, acceso, información, rectificación, cancelación y revocación de su autorización) que podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito enviada al domicilio que figura en el encabezamiento de este documento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

DASER AUTOMATISMOS, S.L., manifiesta que ha sido informada de la existencia de un Código de Conducta y una Política Anticorrupción aplicable al SUMINISTRADO. Estos documentos se encuentran accesibles en la página web corporativa del grupo en que ésta está integrada (www.gruposanjose.biz). Las partes deberán mantenerse puntualmente informadas de los cambios relevantes producidos en las mismas, mediante comunicación a la persona y dirección referida en el presente contrato. Los principios establecidos en el Código de Conducta y la Política Anticorrupción regirán con carácter esencial la relación contractual entre las partes. Lo que se acepta mediante la firma de este contrato. La no atención de los mismos supondrá un incumplimiento del contrato, con los efectos legales y contractuales que resulten.

En los casos en que se encuentre pactado un rappel por consumo, el cálculo del mismo se realizará de la siguiente forma:

Si facturación	Rappel
De 30.001 a 50.000 1%	1%
De 50.001 a 75.000 2%	2%
Más de 75.000 3%	3%

Para la selección del porcentaje de aplicación y el cálculo del importe a abonar por el **PROVEEDOR**, se tendrá en cuenta la facturación (desde el primer euro) emitida durante la vigencia del acuerdo a las diferentes empresas (Constructora San José, S.A., EBA, S.L. Cartuja Inmobiliaria, S.L., así como todas las integrantes del Sector Comercial, Industrial e Inmobiliario) y UTES, (computará el 100% de lo facturado en las mismas), del **GRUPO E. SANJOSE, S.A.**

Importe que deberá abonar el **PROVEEDOR** = [facturación total (base Imponible) x % de aplicación] + IVA

La liquidación del rappel: el **PROVEEDOR** entregará una factura de abono y emitirá a **GRUPO E. SANJOSE, S.A.** un talón nominativo o realizará una transferencia al número de cuenta que se indique; Por facturaciones anuales:

➤ Antes del 31/01/2022.: por la cantidad que corresponda, según la facturación, desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

A la finalización del año, deberán enviar un fichero en Excel con el consumo realizado de todos los productos consumidos.

RENOVACIÓN DEL ACUERDO

El acuerdo se considerará prorrogado tácitamente por periodos sucesivos de un año, salvo que cualquiera de las partes comunicase a la otra su deseo de resolverlo, para lo que deberá mediar una comunicación por escrito con al menos un mes de antelación al vencimiento del periodo contractual, o de cualquiera de las posibles prorrogas.

Serán causas de resolución:

- El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato.
- La suspensión de pagos o quiebra.
- La pérdida de la personalidad jurídica y/o capacidad de obrar.

Para todas las cuestiones que puedan derivarse de la ejecución, las partes con renuncia expresa a sus propios fueros, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Pontevedra Capital.


D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ
GRUPO E. SANJOSE, S.A.
(Firma y Sello)
GRUPO E. SANJOSE, S.A.
P.P

D. JOSE GABRIEL LÓPEZ PÉREZ
EL PROVEEDOR
(Firma y Sello)